

TEMA 12. Prestaciones no contributivas y asistenciales. El Ingreso Mínimo Vital

NEW

■ NOVEDAD LEGISLATIVA · JULIO 2026 — Reforma del IMV por la Ley 1/2026, de 8 de abril

BOE-A-2026-7967 · Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social

Publicada en el BOE núm. 87 de 9 de abril de 2026. Su disposición final tercera modifica la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, del Ingreso Mínimo Vital (arts. 10.4 y 16; disposición transitoria séptima; añade la disposición transitoria undécima). En vigor desde el 10/04/2026 (disposición final quinta).

Art. 10.4 — Revisiones de la unidad de convivencia

Si alguna persona deja de residir en el domicilio, se revisa la prestación de quienes permanecen. Novedad: las personas que permanecen ya NO necesitan acreditar los 6 meses de residencia continuada en el mismo domicilio para esa revisión.

Art. 16.2 — Modificación de circunstancias personales

Efectos desde el día 1 del mes siguiente al hecho causante (art. 129 TRLGSS). Si la modificación aumenta la cuantía, esos efectos solo se aplican si se comunica dentro del plazo del art. 36; fuera de plazo, los efectos son desde el día 1 del mes siguiente a la comunicación. Comunicar en plazo = cobrar antes.

Art. 16.3 — Actualización de oficio

El INSS puede actualizar de oficio la cuantía por modificación de circunstancias personales en los procesos de mantenimiento y control: si es un incremento, efectos desde el día 1 del mes siguiente al tratamiento de los datos; si pide información adicional, desde el día 1 del mes siguiente a cumplimentar el requerimiento.

Art. 16.4 — Doble actualización anual (antes solo una)

Antes: una única actualización anual, con efectos desde el 1 de enero. Ahora: dos actualizaciones por ejercicio con los ingresos del año anterior (datos de AEAT y haciendas forales): 1.ª provisional, efectos desde el día 1 del mes siguiente a realizarse; 2.ª definitiva, con datos tributarios consolidados, efectos el 1 de enero de cada año.

Art. 16.5 — Nuevo miembro en la unidad de convivencia

La incorporación de una nueva persona a una unidad de convivencia ya reconocida ya NO exige el plazo de 6 meses de convivencia. El titular presenta declaración responsable con el consentimiento del nuevo integrante; el INSS suspende la prestación hasta revisar requisitos y cuantía.

DT 7.ª y DT 11.ª (nueva) — Mediadores sociales y régimen transitorio

DT 7.ª: la habilitación de las Entidades del Tercer Sector para emitir los certificados de los arts. 21.9 y 21.10 pasa de 5 años a indefinida (desde 30/09/2020). DT 11.ª (nueva): los nuevos arts. 10.4 y 16 se aplican a procedimientos sin resolución a 10/04/2026; los efectos económicos del art. 16.4 solo a actualizaciones practicadas desde el 01/01/2025.

¿ENTRA ESTO EN TU EXAMEN?

Examen del 28/06/2026: NO entraba (la reforma es posterior). Siguiendo convocatoria: SÍ entra. Si tu convocatoria es posterior al 10/04/2026, esta reforma ya es materia de estudio — toma nota de los cambios anteriores en los arts. 10.4 y 16 LIMV.

TEMA 12. Prestaciones no contributivas y asistenciales. El Ingreso Mínimo Vital

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 12 — NUEVO respecto de 2025 (marcado en negrita):**
PNC de jubilación e invalidez 2026 = 8.803,20 €/año (628,80 €/mes en 14 pagas, +11,4 %);
complemento por alquiler: 525 €/año. La tabla del IMV del tema ya está en cifras 2026
(733,60 €/mes · 8.803,20 €/año para beneficiario individual). IPREM prorrogado: 600 €/mes;
subsidio para mayores de 52 años: 480 €/mes (80 % del IPREM).

ÍNDICE DEL TEMA

1. 1. CONCEPTO
2. 2. ÁMBITO SUBJETIVO
3. 2.1. BENEFICIARIOS DEL IMV
4. 3. REQUISITOS Y SU ACREDITACIÓN
5. 3.1. REQUISITOS
6. 3.2. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS
7. 4. DURACIÓN DEL IMV, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN
8. 4.2. SUSPENSIÓN DEL DERECHO
9. 5. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
10. 5.1. OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DEL IMV
11. 5.2. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE 12. 6. CUANTÍAS, PAGO Y REINTEGRO DE LAS PRESTACIONES INDEBIDAS 13. 6.1. CUANTÍAS DEL IMV
14. 6.2. INCOMPATIBILIDADES EN EL IMV
15. 6.3. PAGO DE LA PRESTACIÓN
16. 6.4. REINTEGRO DE LAS PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS 17. 7. LA GESTIÓN DEL IMV
18. 8. PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O 19. 9. PRESTACIONES FAMILIARES EN LA MODALIDAD CONTRIBUTIVA 20. 10. LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. ANTECEDENTES
21. 11. INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA
22. 11.1. CONCEPTO
23. 11.2. BENEFICIARIOS
24. 11.3. CUANTÍA DE LA PENSIÓN
25. 11.4. CALIFICACIÓN Y REVISIÓN
26. 11.5. RÉGIMEN JURÍDICO
27. 12. JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA
28. 12.1 NORMATIVA
29. 12.2 BENEFICIARIOS
30. 12.3 CUANTÍA DE LA PENSIÓN
31. 12.4 RÉGIMEN JURÍDICO

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

Las prestaciones no contributivas protegen a quienes no han cotizado suficiente o están en situación de vulnerabilidad. El IMV (RDL 20/2020) es la novedad más reciente y más preguntada. Sus requisitos, cuantía y obligaciones del beneficiario son imprescindibles.

Palabras clave: IMV · No contributivo · RDL 20/2020 · Vulnerabilidad · Pensión NC · INSS

ingreso mínimo vital: Beneficiarios, requisitos y duración.

Obligaciones de las personas beneficiarias. Cuantía, pago, reintegro de las prestaciones indebidas. Prestaciones familiares múltiples. Prestaciones familiares en la modalidad contributiva. Las pensiones no contributivas: Invalidez no contributiva: Jubilación no contributiva

1. CONCEPTO

En el ámbito de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, a través de la

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital en adelante, LIMV— (y con antecedente en el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo), se instaaura, dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, una nueva prestación denominada como «ingreso mínimo vital»(IMV).

El IMV tiene como finalidad básica la de prevención del riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de unos recursos económicos mínimos para cubrir sus necesidades básicas. (Art.

1 Ley 19/2021).

El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en la presente

Ley. A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

En desarrollo del artículo 41 de la Constitución Española, y sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, el ingreso mínimo vital forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad

Social como prestación económica en su modalidad no contributiva. (Art. 2 Ley 19/2021).

El ingreso mínimo vital presenta las siguientes características:

- a) Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los términos del artículo 13.
- b) Se articula en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y características específicas.
- c) Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a

su percepción.

d) Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad. Contendrá para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones.

e) Es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Art. 3 Ley 19/2021

2. ÁMBITO SUBJETIVO

2.1. BENEFICIARIOS DEL IMV

La LIMV diferencia, de una parte, a los beneficiarios individuales y, de otra, a beneficiarios que formen parte de una unidad de convivencia.

2.1.1. Beneficiarios individuales

Son beneficiarios del IMV:

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la LIMV.

b) Las personas de al menos 23 años que, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella, siempre que:

- No estén casadas, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.
- No estén unidas a otra persona como pareja de hecho.
- No formen parte de otra unidad de convivencia.

No se exige el cumplimiento de este requisito a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas, habiendo estado bajo la tutela de entidades públicas de protección de menores dentro de los 3 años anteriores a la mayoría de edad, o sean huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.

Tampoco se exige cuando provengan de un centro penitenciario por haber sido liberados de prisión, siempre que la privación de libertad haya sido por

tiempo superior a seis meses

En los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y de víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, únicamente se exige que la persona titular sea mayor de edad o menor emancipada.

Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b) que sean menores de 30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber vivido de forma independiente en España, durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la indicada fecha. Este requisito no se exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes

Comunidades Autónomas.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores

durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la

Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean mayores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en

España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores.

Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán cuando el cese de la convivencia con los progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al fallecimiento de estos. Tampoco se exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las personas sin hogar, a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio, a las personas víctimas de la trata de seres humanos y de explotación sexual y personas que provengan de centros penitenciarios por haber sido liberados de prisión siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

c) Las mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

d) Podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario.

La prestación de servicio residencial indicada podrá ser permanente en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.

Art. 4 Ley 19/2021

2.1.2. Titulares del ingreso mínimo vital

Son titulares de esta prestación las personas con capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En este último caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad.

La persona solicitante deberá reunir los requisitos para ser titular de la prestación.

En caso de formar parte de una unidad de convivencia, la solicitud deberá ir firmada por esta persona e incluirá una declaración responsable de la misma sobre el consentimiento para la presentación de la solicitud de todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad.

Las personas titulares, cuando estén integradas en una unidad de convivencia, deberán tener una edad mínima de 23 años, o ser mayores de edad o menores emancipados en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente o huérfanos absolutos cuando sean los únicos miembros de la unidad de convivencia y ninguno de ellos alcance la edad de 23 años.

En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, la edad mínima de la persona titular será de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad o menor emancipada, o el de personas que hayan estado bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad o que provengan de centros

penitenciarios por haber sido liberados de prisión, siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad.

En el supuesto de que en una unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar tal condición, será considerada titular la persona a la que se le reconozca la prestación solicitada en nombre de la unidad de convivencia.

Art. 5 Ley 19/2021

2.1.3. Unidad de convivencia

Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y

otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

Se considerará pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial, ni constituida pareja de hecho con otra persona y acredite en dicha constitución, de conformidad con lo previsto en el párrafo quinto del artículo

21.4.

Nota: La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia, en su caso, o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación, no requiriéndose este plazo en el caso de que existan hijos o hijas en común.

No se exigirá el requisito de inscripción en un Registro de parejas de hecho, ni constitución de dicha pareja en documento público, en el caso de que se tengan hijos o hijas comunes.

El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no alterará la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida, entre los supervivientes, de los vínculos previstos en los párrafos anteriores.

Cuando en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los

Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las personas figuren empadronadas en establecimientos colectivos, o por carecer de techo y residir habitualmente en un municipio, figuren empadronadas en un domicilio ficticio, será de aplicación lo establecido en el artículo 8.

Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.

A tal efecto, es requisito para la consideración de integrante de la unidad de convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en España.

En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia.

Art. 6 Ley 19/2021

2.1.4. Situaciones especiales

Tendrán la consideración de personas beneficiarias que no se integran en una unidad de convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en una unidad de convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con otras con las que mantuvieran alguno de los vínculos previstos en el artículo 6.1, y se encontraran en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

b) Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una persona haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En el supuesto de parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado la convivencia, la persona que solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites para la atribución de la guarda y custodia de los menores.

c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como otros supuestos que se establezcan reglamentariamente.

En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) únicamente cabrá la consideración como unidad independiente durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos indicados en cada uno de ellos.

Art. 7 Ley 19/2021

2.1.5. Consideración del domicilio en supuestos especiales

En los supuestos previstos en el párrafo cuarto del artículo 6.1, la unidad de convivencia estará constituida por las personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. Los descendientes citados podrán ser hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados con sus ascendientes del primer grado.

Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en un establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.

Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso exclusivo de una determinada zona del domicilio por una persona sola o por una unidad de convivencia de las previstas en el artículo 6, dicha zona de uso exclusivo será considerada domicilio a los efectos previstos en esta ley.

Art. 8 Ley 19/2021

2.1.6. Convivientes sin vínculo de parentesco

Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre las que no concurren los vínculos previstos en el artículo 6, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión.

Art. 9 Ley 19/2021

3. REQUISITOS Y SU ACREDITACIÓN

3.1. REQUISITOS

Para acceder al IMV, tanto en el momento de la solicitud como en la fecha de las revisiones periódicas, y mantener el percibo de la prestación, los beneficiarios deben acreditar los siguientes requisitos:

a) Residencia en España.

Los beneficiarios individuales o miembros de una unidad de convivencia deben tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud, con excepción de:

- Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
- Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, circunstancia que acreditarán mediante informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales.
- Las mujeres víctimas de violencia de género.

A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se considera que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los 90 días naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.

Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigirá que la misma esté constituida, en los términos de los artículos 6, 7 y 8,

durante al menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, de forma continuada.

Este requisito no se exigirá cuando el cese de la convivencia con los progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al fallecimiento de estos. Tampoco se exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las personas sin hogar, a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio, a las personas víctimas de la trata de seres humanos y de explotación sexual y personas que provengan de centros penitenciarios por haber sido liberados de prisión siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

b) Vulnerabilidad económica.

Los beneficiarios del IMV han de acreditar encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.

Se considera que existe vulnerabilidad económica cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el IMV que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia, sin que se computen como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas. Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.

Para determinar la situación de vulnerabilidad económica se toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia, computando los recursos de todos sus miembros.

No se considera en situación de vulnerabilidad económica la persona beneficiaria individual que sea titular de un patrimonio, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el IMV para una persona beneficiaria individual. Para el año 2026, este importe es de 26.409,60 euros. En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio neto valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II de la ley. (Un 40% adicional por cada miembro de la unidad de convivencia con un máximo del 260%).

ANEXO II

Escala de incrementos

Un adulto 26.409,60€ (tres veces la renta garantizada para un solo. adulto solo) Un adulto y 1,4 un menor.

Un adulto y dos 1,8 menores.

Un adulto y tres 2,2 menores.

Un adulto y cuatro o
2,6 más menores.

Dos adultos. 1,4

Dos adultos

1,8 y un menor.

Dos adultos y dos 2,2 menores.

Dos adultos y tres o más 2,6 menores.

Tres adultos. 1,8

Tres adultos

2,2 y un menor.

Tres adultos y dos o más 2,6 menores.

Cuatro

2,2 adultos.

Escala de incrementos

Cuatro adultos y un 2,6 menor.

Otros. 2,6.

Quedan excluidos del acceso al IMV, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las unidades de convivencia, que poseen activos no societarios sin vivienda habitual por un valor superior al establecido en el anexo III de la LIMV.

ANEXO III

“El límite de test de activos para un adulto será de 6 veces la renta garantizada, con una escala de incrementos igual a la del anexo II, según el tipo de unidad de convivencia”.

Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad.

Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecerán las condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de rentas establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no suponga la pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, prestará especial atención a la participación de las personas con discapacidad y las familias monoparentales

Cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad económica en el ejercicio anterior, se podrá solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en curso el reconocimiento del derecho a la prestación del IMV, en los supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso, debiendo quedar acreditada la situación de vulnerabilidad económica, sin perjuicio de su regularización en ejercicios siguientes.

Para acreditar la situación de vulnerabilidad económica producida durante al año en curso, se atenderá exclusivamente al cumplimiento del requisito de

ingresos de conformidad con lo previsto anteriormente, considerando para ello la parte proporcional de los ingresos que haya tenido el beneficiario individual o, en su caso, la unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido en el año en curso, de conformidad con los datos obrantes en los ficheros y bases de datos de la Seguridad Social que permitan la verificación de dicha situación, o bien, y en su defecto, lo que figure en la declaración responsable para el año en curso. En todo caso, para el cómputo de las rentas del año en curso no se tendrán en cuenta las prestaciones o subsidios por desempleo, en cualquiera de sus modalidades, incluida la renta activa de inserción, ni la prestación por cese de actividad, percibidas durante dicho año siempre que en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital el derecho a aquellas prestaciones o subsidios se haya extinguido por agotamiento, renuncia, o por superar el límite de ingresos previsto, en su caso, para el mantenimiento del derecho y sin que se tenga derecho a una prestación o subsidio. Estos extremos deberán ser acreditados en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital mediante el oportuno sistema de interoperabilidad electrónica por medio del cual el Servicio Público de Empleo Estatal, o la entidad gestora de la prestación de cese de actividad, facilite al Instituto Nacional de la

Seguridad Social los datos necesarios para su comprobación.

Asimismo, se requerirá que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud el beneficiario individual o, en su caso, la unidad de convivencia, no haya superado los límites de renta y patrimonio, establecidos en el anexo IV, de conformidad con la información proporcionada a la entidad gestora de la prestación por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco.

ANEXO IV

Límites de renta y patrimonio para los beneficiarios del IMV por situación de vulnerabilidad económica del año en curso, conforme al artículo 11, apartado 5

A efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, la renta y patrimonio de conformidad con lo previsto en el artículo 20 y primer párrafo del artículo 21, apartado 7 de la presente Ley, de la persona individual o de la unidad de convivencia, en el ejercicio inmediatamente anterior a la solicitud, no podrán superar los siguientes umbrales:

- ° 300 % de la renta garantizada correspondiente a un adulto solo, con la escala de incremento que corresponda del anexo I
- ° 100 % del límite de patrimonio neto correspondiente a un adulto solo con la escala de incremento que corresponda del anexo II.

En todo caso será de aplicación el límite del test de activos definido en el anexo

III.

En todo caso, en el año siguiente al del reconocimiento de la prestación de ingreso mínimo vital al amparo de lo previsto en este apartado, se procederá a la regularización de las cuantías abonadas en relación con los datos de promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en el que se reconoció la prestación, de conformidad con la información de que dispongan las Administraciones

Tributarias.

Se establece un complemento de ayuda para la infancia para aquellas unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, siempre que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud los ingresos computables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente

Ley, sean inferiores al 300% de los umbrales del anexo I y el patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites fijados en el anexo II, cumpliendo el test de activos definido en el anexo III.

El complemento consistirá en una cuantía mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia en función de la escala prevista en el artículo 13.2.e).

c) Cómputo de los ingresos y patrimonio.

1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas:

a) Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto.

b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del impuesto foral correspondiente según la normativa vigente en cada período.

c) Las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas o del impuesto foral correspondiente según la normativa vigente en cada período, sin tener en cuenta las reducciones que, en su caso, pudieran ser de aplicación conforme a la normativa de aquellos, y minorada de cualquiera de las ayudas públicas contempladas en el apartado f).

d) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier

reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral.

e) Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.

f) Se exceptuarán del cómputo de rentas:

1.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x) e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

2.º Ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda, tanto por alquiler como para adquisición.

3.º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión compensatoria que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.

4.º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión de alimentos en favor de los hijos que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en artículo 93 del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.

Asimismo, en la unidad de convivencia que debe recibir la pensión por alimentos será renta exenta cuando no se hubiera producido el abono por la persona obligada al pago.

5.º El subsidio no contributivo por desempleo, cuando a la fecha de solicitud de la prestación se hubiera extinguido.

2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.

3. Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

No se computarán las rentas previstas en el apartado 1.f). A la suma de ingresos detallados anteriormente se restará el importe del impuesto sobre la renta devengada y las cotizaciones sociales.

4. Se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la persona sola o de la unidad de convivencia, que estará determinado por la suma del patrimonio societario neto más el patrimonio no societario neto:

a) El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.

El patrimonio societario neto se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas sociedades consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.

b) El patrimonio no societario neto incluye el valor de los activos no societarios y se descuenta el pasivo no societario que tuviera asociado.

Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:

1.º Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.

2.º Las cuentas bancarias y depósitos.

3.º Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva.

4.º Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.

Los pasivos no societarios incluirán las deudas y créditos existentes sobre los activos no societarios a fecha de presentación de la solicitud, excluidos los asociados a la vivienda habitual.

5. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

El patrimonio inmobiliario de carácter residencial se valorará de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en el artículo 3.1 y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble.

El resto del patrimonio inmobiliario, bien sea de carácter urbano, bien sea de carácter rústico, se valorará de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles.

Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, se valorarán por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el momento de presentar la solicitud.

6. Independientemente de la valoración del patrimonio neto, se considerará que no cumplen el requisito de vulnerabilidad económica del ingreso mínimo vital las personas beneficiarias individuales o las unidades de convivencia que posean activos no societarios por un valor superior al establecido en el anexo III.

Artículo 20 Ley 19/2021

3.2. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS

La LIMV establece la forma de acreditación de los requisitos exigidos, que, en síntesis, es la siguiente:

a) La identidad, tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acredita mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.

b) La residencia legal en España se acredita mediante la inscripción en el

Registro Central de Extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la

Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad estableciendo requisitos de flexibilidad en los supuestos de personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, así como sus hijos o de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos.

c) El domicilio en España se acredita con el certificado de empadronamiento.

d) La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las

comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia, en su caso, o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja.

Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación, no requiriéndose este plazo en el caso de que existan hijos o hijas en común.

No se exigirá el requisito de inscripción en un Registro de parejas de hecho, ni constitución de dicha pareja en documento público, en el caso de que se tengan hijos o hijas comunes.

e) La circunstancia de no estar unido a otra persona por vínculo matrimonial o pareja de hecho se acreditará por declaración jurada o afirmación solemne del propio sujeto que constará en la propia solicitud de la prestación, en cuyo modelo normalizado se incluirá la advertencia sobre la responsabilidad penal en que puede incurrir en caso de falsedad. Dicha declaración jurada o afirmación solemne no impedirá que la entidad gestora requiera acreditación adicional en caso de duda fundada.

f) La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, tutores o acogedores, durante al menos 2 años, se ha de llevar a cabo mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, el certificado de empadronamiento. A los efectos del reconocimiento del IMV, se considera persona sin hogar aquella que carece de techo y reside habitualmente en el municipio y se acreditará mediante el empadronamiento en un domicilio ficticio en

aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal.

g) Los requisitos de ingresos y patrimonio en orden al acceso y mantenimiento de la prestación económica del I MV, se acreditarán por la entidad gestora con forme a la información que se recabe por medios telemáticos de la

Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias

Foral es de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, la entidad gestora ha de tomar como referencia la información que conste en esas Haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o, en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas Administraciones públicas.

En ningún caso resulta exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales

Públicas.

Art. 21 Ley 19/2021

4. DURACIÓN DEL IMV, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN

4.1.DURACIÓN

El derecho a la prestación nace a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud y se mantiene mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en la LIMV.

4.2. SUSPENSIÓN DEL DERECHO

El derecho a la prestación del IMV se suspende por las causas siguientes:

- a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
- b) Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación.
- c) Cautelarmente, en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se resuelva por parte de la entidad gestora.
- d) En todo caso, procede la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.
- e) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del IMV con rentas de trabajo o actividad económica por cuenta propia.

La suspensión del derecho al IMV implica la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

Si la suspensión se mantiene durante 1 año, el derecho a la prestación queda extinguido.

Si desaparecen las causas que motivaron la suspensión del derecho, se ha de proceder, de oficio o a instancia de parte, a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento, y se devengará la prestación a partir del día 1º del mes siguiente a la fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.

4.3. EXTINCIÓN DEL DERECHO

El derecho a la prestación de IMV se extinguirá por las siguientes causas:

- a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos puede presentar una nueva solicitud. Si la solicitud se presenta en el plazo de 3 meses contados desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento, los efectos económicos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia en función de sus nuevas circunstancias se producen a partir del día primero del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del plazo señalado.
- b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación.
- c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador que así lo determine.
- d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales al año.
- e) Renuncia del derecho.
- f) Suspensión de la prestación por tiempo superior a un año.
- g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del IMV con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia.
- h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

La extinción del derecho a la prestación producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.

5. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

5.1. OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DEL IMV

Las personas titulares del IMV están sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación, entre otras, a las siguientes obligaciones:

- a) Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.
- b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que estos se produzcan.
- c) Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de treinta días naturales desde que se produzcan.
- d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
- e) Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 10.1.a).
- f) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

- g) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
- h) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 31.1, en los términos que se establezcan.
- i) Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.

5.2. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE

CONVIVENCIA

Las personas integrantes de la unidad de convivencia están sujetas, entre otras obligaciones, a las siguientes:

- a) Comunicar el fallecimiento del titular.
- b) Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione el fin de la prestación otorgada.
- c) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo.
- e) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
- f) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 31.1, en los términos que se establezcan.
- g) Cumplir cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.

6. CUANTÍAS, PAGO Y REINTEGRO DE LAS PRESTACIONES INDEBIDAS

6.1. CUANTÍAS DEL IMV

6.1.1. Determinación de la cuantía

La cuantía del IMV para el beneficiario individual o la unidad de convivencia es la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de tales personas, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.

La cuantía mensual de la renta garantizada es:

- a) Para un beneficiario individual: el 100 % del importe anual de las pensiones no contributivas dividido entre 12. En 2026, 733,6 euros/mes.

A esta cantidad se suma un complemento equivalente a un 22 % en el supuesto de que el beneficiario individual tenga un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.

- b) Para la unidad de convivencia, la cuantía anterior se incrementa en un 30 % por miembro adicional a partir del segundo, con un máximo del 220 %. Para 2026, los importes mensuales son:

2026 Anual Mensual

Importe 8.803,2 733,6

Incrementos Importe mensual Importe anual

1 adulto solo 1 733,6 8.803,2

1 adulto y 1 menor 953,68 11.444,16

1 adulto y 2 menores 1,6 1.173,76 14.085,12
 1 adulto y 3 menores 1,9 1.393,84 16.726,08
 1 adulto y > 3 menores 2,2 1.613,92 19.367,04
 2 adultos 1,3 953,68 11.444,16
 2 adultos y 1 menor 1,6 1.173,76 14.085,12
 2 adultos y 2 menores 1,9 1.393,84 16.726,08
 2 adultos y > 2 menores 2,2 1.613,92 19.367,04
 3 adultos 1,6 1.173,76 14.085,12
 3 adultos y 1 menor 1,9 1.393,84 16.726,08
 3 adultos y > 2 menores 2,2 1.613,92 19.367,04
 4 adultos 1,9 1.393,84 16.726,08
 4 adultos y 1 menor 2,2 1.613,92 19.367,04
 Otros 2,2 1.613,92 19.367,04

Las cuantías mensuales se incrementan con un complemento equivalente a un 22 % de la cuantía establecida en la letra a) en el supuesto de que en la unidad de convivencia esté incluida alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al

65 %.

A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a)

en el supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los efectos de determinar la cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de convivencia monoparental la constituida por un solo adulto que conviva con uno o más descendientes hasta el segundo grado menores de edad sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva, o que conviva con uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción cuando se trata del único acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor, guardador o acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un periodo ininterrumpido igual o superior a un año.

En el supuesto de que los descendientes o menores referidos en el párrafo anterior convivan exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con sus abuelos o guardadores o acogedores, se reconocerá el mismo complemento, cuando uno de estos tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. También se entenderá como unidad de convivencia monoparental, a efectos de la percepción del indicado complemento, la formada exclusivamente por una mujer que ha sufrido violencia de género, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y uno o más descendientes hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia o, en su caso, uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

Igualmente, a la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el supuesto de que en la unidad de convivencia esté incluida alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al sesenta y cinco por ciento

Para las unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, siempre que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud los ingresos computables sean inferiores al 300 % de los umbrales establecidos en la LIMV y cuyo patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites establecidos con carácter general, siempre que además se cumpla el límite de activos no societarios establecido para la unidad de convivencia, se establece un complemento de ayuda para la infancia, consistente en una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de

convivencia (en la fecha de la solicitud), en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:

- Menores de 3 años: 115 euros.
- Mayores de 3 años y menores de 6 años: 80,50 euros.
- Mayores de 6 años y menores de 18 años: 57,50 euros.

Para la tramitación del complemento, hay que solicitar el ingreso mínimo vital por cualquiera de los canales establecidos, tanto si tiene derecho a percibirlo conjuntamente con el IMV como si lo va a percibir de forma independiente.

Se prevé que, reglamentariamente, se determine el posible incremento de las cuantías fijadas en los párrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 % de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.

Cuando los mismos hijos o menores o mayores que tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo para la toma de decisiones formen parte de distintas unidades familiares en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, se considerará, a efectos de la determinación de la cuantía de la prestación, que forman parte de la unidad donde se encuentren domiciliados.

El derecho a percibir los complementos por tener reconocido la persona un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y por unidad de convivencia monoparental a que se refiere el artículo 13.2 a), b), c) y d) de la referida LIMV, se mantendrá hasta el 31 de diciembre del ejercicio en curso, aunque durante el mismo dejen de concurrir los motivos que dieron lugar a su concesión.

Del mismo modo, el complemento de ayuda para la infancia previsto en el artículo

11.6 de la misma ley se mantendrá hasta el 31 de diciembre del ejercicio en curso, aunque durante el mismo el menor cumpla la mayoría de edad.

La extinción del complemento o, en su caso, la modificación de su cuantía surtirá efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquel en el que se dejaron de concurrir los motivos que dieron lugar a su concesión o el menor cumplió la mayoría de edad.

Para la determinación de la cuantía, se considera que los hijos menores (o mayores con discapacidad que formen parte de distintas unidades familiares en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente) forman parte de la unidad donde se encuentren domiciliados.

Las personas beneficiarias del IMV se encuentran exentas de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria.

En los casos de que el solicitante del IMV o en la unidad de convivencia se percibiesen prestaciones de la Seguridad Social u otras prestaciones sociales públicas, la LIMV prevé las siguientes reglas:

- En todo caso, e independientemente de cuáles hubieran sido las rentas e ingresos del ejercicio anterior de la persona que vive sola o de la unidad de

convivencia, cuando el solicitante del IMV, uno o varios de los miembros de la unidad de convivencia, en su caso, tuvieran reconocida en la fecha de la solicitud, o les fuera reconocida antes de la resolución, una o más pensiones, contributivas o no contributivas, del sistema de la Seguridad Social, o

un subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuyo importe mensual conjunto, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, fuera inferior a la cuantía mensual de renta garantizada aplicable, y proceda el reconocimiento del IMV, el importe mensual de esta prestación no podrá ser superior a la diferencia entre la referida cuantía mensual de la renta garantizada y el importe mensual de la pensión o de la suma de las pensiones, incluida, en su caso, la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

- Cuando el referido importe mensual conjunto de las pensiones, contributivas o no contributivas, del sistema de la Seguridad Social, así como, en su caso, de los subsidios de desempleo para mayores de 52 años, fuera igual o superior a la cuantía mensual de la renta garantizada aplicable no procede reconocer el derecho al IMV.

En los casos en los que beneficiarios del IMV o personas titulares de la prestación por formar parte de una unidad de convivencia perciban rentas del trabajo o de actividades económicas, el Real Decreto 789/2022 prevé las siguientes reglas con el fin de que su percepción no desincentive la participación en el mercado laboral:

- Se considerará renta exenta una parte de los ingresos procedentes del trabajo o los rendimientos netos de la actividad económica por cuenta propia respecto del año que se tuvo en cuenta para el cómputo de sus ingresos de acuerdo con lo previsto en los artículos 11 y 20 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, siempre que las personas hayan sido beneficiarias del IMV en el año anterior a la aplicación de la revisión y el 1 de enero del ejercicio en el que se vaya a realizar la revisión se mantenga el derecho a la percepción del IMV.
- Para la aplicación del importe exento se tomarán en consideración los incrementos procedentes de rentas de trabajo o de la actividad económica por cuenta propia que se hayan producido en los dos ejercicios fiscales previos al año de la revisión del IMV.
- La renta garantizada —que depende del número de miembros que formen parte de la unidad de convivencia— se tomará en consideración para el cálculo del porcentaje de la exención que corresponda.
- Finalmente, el importe de la renta exenta será el que resulte de aplicar los tramos previstos en el anexo III del Real Decreto 789/2022 al incremento de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia.

Nota: Incluimos en el tema únicamente el tramo 1 de incremento ingresos para el cálculo de la renta exenta

Tramo 1: El importe de los incrementos de los ingresos previstos en el artículo

3 hasta una cuantía igual al 60 % de la renta garantizada de la unidad de convivencia, se excluirá en un 100 % del cómputo para el cálculo del ingreso mínimo vital.

6.1.2. Modificación de la cuantía

El cambio en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de la persona beneficiaria del IMV, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá suponer la modificación de la cuantía de la prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora.

La modificación tiene efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificación.

En todo caso, la cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta

surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos.

El reconocimiento de una pensión contributiva o no contributiva del sistema de la

Seguridad Social o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años a la persona o personas beneficiarias de la prestación del IMV determina la minoración o extinción, teniendo en cuenta la suma de todas las pensiones de que sea titular el beneficiario individual o los miembros de la unidad de convivencia, con efectos del día primero del mes siguiente al de reconocimiento de la pensión o de su fecha de efectos si esta fuera posterior.

En ningún caso, la actualización del importe del IMV a efectos de 1 de enero de cada año puede dar lugar a la percepción de una cantidad mensual superior a la diferencia entre la renta garantizada y la cuantía que, una vez actualizada, tuviera en esa fecha la pensión o de la suma de las pensiones y, en su caso, subsidios por desempleo, percibidos por el beneficiario individual o cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.

6.2. INCOMPATIBILIDADES EN EL IMV

I La percepción de la prestación de ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta.

I El complemento de ayuda para la infancia será incompatible con la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

I En caso de que la persona interesada cumpla los requisitos necesarios para causar derecho a la prestación en favor de familiares y la del ingreso mínimo vital, se deberá optar por una de ellas.

I Desde 1 de enero de 2023 la condición de beneficiario de la prestación económica del IMV será incompatible con las pensiones asistenciales que aún sigan percibiéndose y quedarán extinguidas cuando se reconozca a sus beneficiarios, a partir del 1 de enero de 2023, la prestación del IMV.

I La extinción de la pensión asistencial tendrá efectos en la misma fecha en que tenga efectos económicos la prestación económica del ingreso mínimo vital.

6.3. PAGO DE LA PRESTACIÓN

El pago de la prestación es mensual y se efectúa por transferencia bancaria a una cuenta del titular de la prestación.

El hecho causante de la prestación económica del IMV se considerará producido en la fecha de presentación de la solicitud.

El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.

El IMV es intransferible, no puede ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, ni de compensación o descuento, ni de retención o embargo.

6.4. REINTEGRO DE LAS PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

La entidad gestora (el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS) puede revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación del IMV, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de 4 años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.

El INSS puede proceder en cualquier momento a la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como a la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

En supuestos distintos a los anteriores, la revisión en perjuicio de los beneficiarios se ha de llevar a cabo de conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, es decir, planteando la correspondiente demanda judicial contra el beneficiario de la prestación.

Cuando se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación están obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas o, en su caso, y en el

Reglamento General de Recaudación de los recursos de la Seguridad Social.

Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de forma fraudulenta.

Serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

No obstante lo previsto en los apartados anteriores, en cada ejercicio económico, no serán exigibles las cantidades que no superen el 65 por ciento de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas, cuando en la unidad de convivencia se integre, al menos, un beneficiario menor de edad.

Solo en el caso de que el importe indebidamente percibido por la unidad de convivencia supere el 65 por ciento del referido indicador, el Instituto Nacional de la

Seguridad Social iniciará el procedimiento de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas para exigir la devolución de la diferencia entre la cantidad no exigible y el importe indebidamente percibido.

A efectos de la consideración de la existencia de menores de edad en la unidad de convivencia se tomará como referencia la fecha de efectos económicos de la modificación de la cuantía o de la extinción de la prestación.

En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles respecto del período de recaudación ejecutiva. En los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de cada mensualidad.

Por último, la disposición adicional tercera del Real Decreto 789/2022 prevé un procedimiento de compensación de cantidades de IMV indebidamente percibidas como consecuencia de información

tributaria definitiva consistente en:

I Practicar una compensación directa mediante un descuento sobre la cuantía de la prestación del IMV que, en su caso, hubiere de ser abonada en virtud de la resolución definitiva, garantizando el percibo del 30% mensual de esta cuantía. Dicha compensación procederá únicamente cuando el importe total percibido en exceso pueda ser descontado, aplicando la

citada garantía, en un periodo máximo de 12 mensualidades. En otro caso, se aplicará, según proceda, el procedimiento general o especial de reintegro de prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas.

I Cuando, aplicada la compensación a que se refiere el párrafo anterior, y sin finalizar el descuento de la totalidad del importe percibido en exceso, se produzca una nueva variación en la cuantía de la prestación del ingreso mínimo vital por las causas indicadas en esta disposición adicional, ello podrá dar lugar a recalcular el importe objeto de compensación, así como el descuento mensual aplicable, computándose un nuevo período de doce meses y aplicando la garantía del 30 por ciento a la nueva cuantía de la prestación.

I Los importes percibidos en exceso, el descuento mensual y el plazo de compensación se comunicarán al interesado con la resolución definitiva que se dicte de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo de esta disposición adicional.

7. LA GESTIÓN DEL IMV

La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al INSS, si bien, y conforme a la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se prevé que las comunidades autónomas y entidades locales puedan iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el INSS el oportuno convenio que las habilite para ello.

En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de

Seguridad Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento

El acceso al IMV requiere la previa solicitud de la persona interesada, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, solicitud que habrá de presentarse preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de otros canales de comunicación telemática que el INSS tenga habilitados. Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se puede interponer reclamación previa y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión.

El plazo para resolver y notificar la correspondiente resolución es de 6 meses desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro del expediente administrativo.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo. Las prestaciones del IMV se incluyen en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

A su vez, y de acuerdo con la disposición adicional cuarta de la LIMV las comunidades autónomas de régimen común podrán asumir, en su ámbito territorial, la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital que corresponde al

Instituto Nacional de la Seguridad Social, que incluya la iniciación, tramitación, resolución y control por parte de la Comunidad Autónoma, mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración del Estado, que deberá respetar el carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y el principio de solidaridad. En dicho convenio, que podrá tener una duración determinada o carácter indefinido, se establecerán los procedimientos, plazos y compromisos necesarios para una ordenada gestión de dicha prestación.

Finalmente, la disposición adicional quinta de la LIMV establece que en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, en relación con esta prestación, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán, con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en esta Ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social así como, en atención al sistema de financiación de dichas haciendas forales, el pago, en relación con la prestación

económica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital, en los términos que se acuerde.

En tanto no se produzca la asunción de las funciones y servicios a que hace referencia el párrafo anterior, se acordará mediante convenio a suscribir entre los órganos competentes del Estado y de la comunidad autónoma interesada, una encomienda de gestión para realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en relación con la prestación económica del ingreso mínimo vital y que permitan la atención integral de sus beneficiarios en el País Vasco y Navarra.

8. PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O

ADOPCIÓN MÚLTIPLE

Su regulación se contiene en los artículos 359 y 360 del TRLGSS y 23 a 26 del Real

Decreto 1335/2005.

a. BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios de la prestación económica por parto o adopción múltiples producidos en España las personas, padre o madre o, en su defecto, quien reglamentariamente se establezca, que reúna los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 352.1 del TRLGSS (residencia legal en España y no tener derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social).

Se entenderá que existe parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos o adoptados sea igual o superior a 2.

b. CUANTÍA

2 hijos..... 4 veces el importe mensual del SMI.

3 hijos 8 veces el importe mensual del SMI.

4 y más.....12 veces el importe mensual del SMI.

9. PRESTACIONES FAMILIARES EN LA MODALIDAD CONTRIBUTIVA

Conforme al artículo 237 del TRLGSS:

1. Los periodos de hasta 3 años de excedencia que los trabajadores, de acuerdo con el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET)

disfruten en razón del cuidado de cada hijo o menor en régimen de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción, tendrán la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad

Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor.

El primer párrafo del artículo 46.3 del ET establece que los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

2. De igual modo, se considerará efectivamente cotizado a los efectos de las prestaciones indicadas en el apartado anterior, los 3 primeros años del periodo de excedencia que los trabajadores disfruten, de acuerdo con el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en razón del

cuidado de otros familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida.

(El segundo párrafo del artículo 46.3 del ET establece que también tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a 2 años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida).

3. Las cotizaciones realizadas durante los 3 primeros años del periodo de reducción de jornada por cuidado de menor previsto en el primer párrafo del artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100 % de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones señaladas en el apartado 1 (esto es, jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y nacimiento y cuidado de menor). Dicho incremento se referirá igualmente a los tres primeros años en los demás supuestos de reducción de jornada contemplados en el primer y segundo párrafo del mencionado artículo.

El primer párrafo del artículo 37.6 del ET dispone que quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. A su vez, de acuerdo al segundo párrafo del mismo artículo, tiene el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

Las cotizaciones realizadas durante los periodos en que se reduce la jornada en el último párrafo del apartado 4 (corresponsabilidad en el cuidado del lactante), así como en el tercer párrafo del apartado 6 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e incapacidad temporal.

En el tercer párrafo del artículo 37.6 del ET se dispone que el progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 23 años. Asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción hasta que la persona cumpla 26 años si antes de alcanzar 23 años acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

4. Cuando las situaciones de excedencia señaladas en los apartados 1 y 2 hubieran estado precedidas por una reducción de jornada en los términos previstos en el artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a efectos de la consideración como cotizados de los periodos de excedencia que correspondan, las cotizaciones realizadas durante la reducción de jornada se computarán incrementadas hasta el 100 % de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo.

Algunos aspectos que se pueden destacar del desarrollo contenido en el Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social, son:

I El periodo considerado como de cotización efectiva surtirá efectos tanto para la cobertura del periodo mínimo de cotización como para la determinación de la base reguladora y del porcentaje aplicable, en su caso, para el cálculo de la cuantía de las prestaciones, y se considerará a los beneficiarios en situación de alta, durante dicho periodo, para acceder a las prestaciones de la Seguridad

Social. Durante el periodo indicado, los beneficiarios mantendrán el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social (art. 6).

I La base de cotización a considerar estará constituida por el promedio de las bases de cotización del beneficiario correspondientes a los 6 meses inmediatamente anteriores al inicio del periodo de excedencia laboral para el cuidado del hijo, del menor acogido o de otros familiares. Si el beneficiario no tuviera acreditado el citado periodo de 6 meses de cotización, se computará el promedio de las bases de cotización correspondientes al periodo inmediatamente anterior al inicio de la excedencia, que resulten acreditadas

(art. 7).

I Tratándose de funcionarios de carrera integrados en el régimen general de la

Seguridad Social, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 295/2009, de

6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, establece que se consideran periodos de cotización efectiva para las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor los periodos de excedencia que disfruten de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público (EBEP), aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

9.1. Periodos de cotización asimilados por parto. (Art. 235 LGSS)

A efectos de las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente, se computarán a favor de la trabajadora solicitante de la pensión un total de ciento doce días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de

catorce días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple, salvo que, por ser trabajadora o funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las dieciséis semanas o durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple

9.2. Beneficios por cuidado de hijos o menores. (Art. 236 LGSS)

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se computará como periodo cotizado a todos los efectos, salvo para el cumplimiento del período mínimo de cotización exigido, aquel en el que se haya interrumpido la cotización a causa de la extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones por desempleo cuando tales circunstancias se hayan producido entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la adopción o acogimiento permanente de un menor, y la finalización del sexto año posterior a dicha situación.

El período computable como cotizado será como máximo de doscientos setenta días por hijo o menor adoptado o acogido, sin que en ningún caso pueda ser superior a la interrupción real de la cotización.

Este beneficio solo se reconocerá a uno de los progenitores. En caso de controversia entre ellos se otorgará el derecho a la madre.

2. En cualquier caso, la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo no podrá dar lugar a que el período de cuidado de hijo o menor, considerado como período cotizado, supere cinco años por beneficiario. Esta limitación se aplicará, de igual modo, cuando los mencionados beneficios concurren con los contemplados en el artículo 237.1.

10. LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. ANTECEDENTES

Se puede definir la protección asistencial o no contributiva como un mecanismo colectivo de solidaridad, cuya protección se otorga independientemente de la existencia de una cotización previa y de la pérdida o reducción de los ingresos profesionales, y se destina a los individuos, familias y grupos que se encuentran en situación de necesidad y cuyos recursos son tan débiles que quedan excluidos de los modos de vida mínimos aceptables en el Estado en el que residen.

En consecuencia, se puede hablar de una protección no contributiva para referirnos a todas las prestaciones en las que no se exige la existencia de cotización previa, o la realización de una actividad profesional para su consecución, sino que el beneficiario se encuentra en una situación de necesidad y carece de rentas. Por ello, la prestación no contributiva tendrá como fin que el beneficiario supere tal situación.

La diferencia fundamental entre las prestaciones de asistencia social, que fueron reguladas en la Ley 45/1960 de 21 de julio, que creó el Fondo Nacional de Asistencia Social (que gestionó el extinguido Instituto Nacional de Asistencia Social creado por el Real Decreto Ley 36/1978), y las prestaciones no contributivas, se encuentra en que aquellas eran de concesión discrecional, mientras que estas suponen un derecho para su beneficiario.

No debemos confundir las prestaciones no contributivas con las prestaciones de asistencia social que conceden las comunidades autónomas, bajo la denominación de rentas mínimas, salario de integración

social, etc., ya que estas carecen del concepto de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

Hay que señalar que fue la Ley 26/ 1990, de 20 de diciembre, la que por primera vez configuró en España las prestaciones no contributivas como un derecho subjetivo perfecto de todas las personas que reuniesen los requisitos que se establecían en dicha ley, mediante la que se implantaron, en el sistema de la Seguridad Social, pensiones no contributivas en las contingencias de invalidez y jubilación, al tiempo que se configuraron prestaciones de protección a la familia (asignación por hijo a cargo).

La Ley 28/1992, de 24 de noviembre, declaró extinguidas las «pensiones asistenciales» reguladas por la Ley de 21 de julio de 1960, aunque permitió la subsistencia de las reconocidas con anterioridad y declaró incompatibles estas pensiones «asistenciales» con las pensiones no contributivas reconocidas al amparo de la Ley 26/1990.

La Ley 26/1990 quedó derogada por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social y su contenido, debidamente actualizado, se incorporó al texto refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015 (TRLGSS).

En la actualidad, las pensiones no contributivas se encuentran reguladas en el título VI (arts. 363 a 373) del TRLGSS.

El artículo 109.2 del TRLGSS establece que la acción protectora de la Seguridad

Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle transferida a las comunidades autónomas, en cuyo caso, la financiación se efectuará de conformidad con el sistema de financiación autonómica vigente en cada momento.

Las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su gestión y los de funcionamiento de los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-financiera y patrimonial serán financiadas básicamente con las cuotas de las personas obligadas, las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga, los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales, así como, en su caso, por las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas.

A los efectos previstos en el apartado anterior, la naturaleza de las prestaciones de la Seguridad Social será la siguiente:

- Tienen naturaleza contributiva:

- Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con excepción de las señaladas en la letra b) siguiente.

- La totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Tienen naturaleza no contributiva:

- Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación.

- El subsidio por maternidad regulado en los artículos 181 y 182 del

TRLGSS.

- Los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social.

- Las prestaciones familiares reguladas en el capítulo 1 del título VI del TRLGSS.— El ingreso mínimo vital.

11. INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA

La pensión de invalidez no contributiva se regula en la sección 1, capítulo II del título VI, en los artículos 363 a 368 del TRLGSS y en el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, desarrollado por la Orden PRE/3113/2009, de 13 de septiembre, en lo relativo a rentas o ingresos computables y su imputación.

11.1. CONCEPTO

El artículo 367 del TRLGSS dispone que podrán ser constitutivas de invalidez las deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o modifiquen la capacidad física, psíquica o sensorial de quienes las padecen.

La diferencia con la incapacidad permanente contributiva se encuentra en que:

- En la no contributiva se valoran los factores físicos, psíquicos y sensoriales del beneficiario, sin tener en cuenta su capacidad laboral.
- En la no contributiva no existen diversos grados de incapacidad permanente.

11.2. BENEFICIARIOS

Por lo que respecta a los beneficiarios, el artículo 363 del TRLGSS establece los siguientes requisitos:

- Ser mayor de 18 y menor de 65 años de edad.
- Residir legalmente en territorio nacional y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la solicitud.
- Estar afectadas por una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65 %.
- Carecer de rentas o ingresos suficientes.

Especial referencia al requisito de carencia de rentas:

- Se considerará que existen rentas o ingresos personales insuficientes cuando los que disponga o se prevea que va a disponer el solicitante, en cómputo anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía, también en cómputo anual, de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social que se fije en la correspondiente Ley de presupuestos generales del Estado.

- Convivencia del solicitante dentro de una unidad económica:

Existe unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas por matrimonio o por lazos de parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.

- Cuando el solicitante carezca de rentas o ingresos personales suficientes, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido dicho requisito cuando la suma de las rentas o ingresos computables de todos los integrantes de aquella sea inferior al límite de acumulación de recursos aplicable a la unidad económica. Dicho límite será el equivalente a lo que resulte de la suma de la cuantía de la pensión que, en cómputo anual, es

establecida en la Ley de presupuestos generales del Estado, más el 70 % de dicha cuantía multiplicado por el número de convivientes menos uno.

Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes consanguíneos o por adopción en primer grado, el límite de acumulación de recursos será equivalente a multiplicar por 2,5 lo que resulte de la suma de la cuantía de la pensión que, en cómputo anual, es establecida en la Ley de presupuestos generales del Estado, más el 70 % de dicha cuantía multiplicado por el número de convivientes menos uno.

- Por lo que respecta a las rentas e ingresos computables a efectos de acreditar el requisito de carencia de rentas o ingresos, se considerarán rentas o ingresos computables los bienes y derechos de que dispongan anualmente el beneficiario o la unidad económica de convivencia, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional.

Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia dispongan de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas establecidas para el IRPF, con la excepción, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijos a cargo.

En todo caso, se computarán las rentas o ingresos de cualquier naturaleza que se tengan derecho a percibir o disfrutar, salvo las excepciones siguientes:

Se excluirán del cómputo de rentas:

- La asignación económica por hijo a cargo.
- Las deducciones fiscales de pago directo por hijos menores a cargo.
- El subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, previsto en el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su integración social.

— Premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales, subvenciones, y ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado.

— Las prestaciones económicas y en especie otorgadas al amparo de la Ley

39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

— Los rendimientos obtenidos por el ejercicio de actividades artísticas a las que se refiere el artículo 249 quater, en tanto no excedan del importe del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Los rendimientos que excedan de esta cuantía se tomarán en cuenta a efectos de la consideración de las rentas o ingresos anuales a que se refiere el artículo 364.2.

— El artículo 363.1 del TRLGSS, con la finalidad de potenciar la actividad por

cuenta ajena o por cuenta propia de los beneficiarios de las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva, establece que se procederá a la recuperación automática de la pensión tras la realización de trabajos por cuenta propia o cuenta ajena, o en el supuesto de que se les incluya en programas de renta activa de inserción para desempleados mayores de 45 años. En estos casos, las rentas obtenidas por dichas actividades no se tendrán en cuenta para el cómputo anual de rentas en el ejercicio económico en el que se haya extinguido el contrato, finalice la actividad por cuenta propia o cese en el citado programa.

11.3. CUANTÍA DE LA PENSIÓN

El artículo 364 del TRLGSS dispone que la cuantía de la pensión de invalidez no contributiva se fijará, en su importe anual, en la correspondiente Ley de presupuestos generales del Estado, fraccionándose su pago en 14 pagas, 2 de las cuales son extraordinarias.

Si en la misma unidad económica hay más de un beneficiario con derecho a pensión de invalidez no contributiva, su cuantía se determinará con arreglo a las siguientes reglas:

Al importe anual de la pensión de invalidez no contributiva se le sumará el 70% de esa misma cuantía, tantas veces como número de beneficiarios, menos uno, existan en la unidad económica.

Esta cantidad se dividirá por el número de beneficiarios con derecho a pensión de la unidad económica, para obtener la cuantía de la pensión de cada uno de ellos.

Las cuantías resultantes, calculadas en cómputo anual, son compatibles con las rentas o ingresos anuales de que, en su caso, disponga cada beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 35 % del importe, en cómputo anual, de la pensión no contributiva. En caso contrario, se deducirá del importe de la pensión no contributiva la cuantía de las rentas o ingresos que excedan de dicho porcentaje.

Si en la misma unidad económica conviven el beneficiario o beneficiarios con personas no beneficiarias de la pensión, si la suma de los ingresos o rentas de todos los componentes de la unidad económica más el importe de la pensión o pensiones no contributivas (calculadas de acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores), superase el límite de acumulación de recursos para tener derecho a la pensión, la pensión o pensiones se reducirán para no sobrepasar dicho límite, disminuyendo, en igual cuantía, cada una de las pensiones.

En ningún caso la cuantía de la pensión será inferior al 25 % de la cuantía anual, a pesar de que de los cálculos anteriores resulte una cantidad inferior.

Los beneficiarios de esta pensión no contributiva que estén afectados por una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75 % y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, tendrán derecho a un complemento equivalente al

50 % del importe de la pensión fijado en la Ley de presupuestos generales del Estado.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, establece en su artículo 31 que la percepción de una de las prestaciones económicas previstas en dicha ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva.

El reconocimiento de la pensión conlleva el derecho a asistencia sanitaria por el

INSS, expidiéndose a los beneficiarios el correspondiente documento acreditativo.

El Gobierno establecerá un complemento para vivienda, aplicable a las pensiones no contributivas de pensionistas que vivan solos y que, por carecer de vivienda habitual propia, deban pagar en régimen de alquiler su residencia habitual, en los términos que establezca la Ley de presupuestos generales del Estado y sean desarrollados reglamentariamente.

11.4. CALIFICACIÓN Y REVISIÓN

El artículo 367 del TRLGSS establece que el grado de discapacidad o de la enfermedad crónica padecida, a efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez no contributiva, se determinará aplicando un baremo, aprobado por el Gobierno, en el que se valorarán los factores físicos, psíquicos o sensoriales y los factores sociales.

Los baremos aplicables son los contenidos en el anexo I del Real Decreto

1971/1999, de 23 de diciembre, y el de la necesidad de concurso de una tercera persona, se encuentra en su anexo 2.

Ha de tenerse en cuenta que las pensiones de invalidez no contributiva, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de 65 años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación, sin que la nueva denominación implique modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación.

La gestión, y en consecuencia la calificación de esta contingencia le corresponde al

IMSERSO o al órgano de la comunidad autónoma que haya asumido esta competencia, previo dictamen de los Equipos de Valoración y Orientación del IMSERSO u órgano autonómico creado al efecto.

El artículo 5 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, prevé la revisión del grado de discapacidad o enfermedad crónica, y siempre que los beneficiarios, no hayan

cumplido 65 años, por las siguientes causas:

- Agravación o mejoría.
- Variación de los factores sociales complementarios.
- Error en el diagnóstico o aplicación de baremo.

En la declaración inicial de invalidez no contributiva, y en cada revisión, se determinará la fecha de la siguiente revisión. El interesado podrá instar la primera revisión, transcurridos 2 años desde el reconocimiento del grado, o un año desde la fecha de la resolución que haya resuelto la petición de revisión anterior. Estos plazos no rigen cuando se acredite la variación de factores personales o sociales.

Los efectos económicos del reconocimiento de la pensión de invalidez no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente al que se presente la solicitud. Si como consecuencia de la revisión se reduce el grado inicial, los efectos económicos se producen desde el primer día del mes siguiente al de dictarse la resolución; si se incrementa el grado o/y se reconoce el incremento del 50 %

por ayuda de tercera persona, los efectos económicos son desde el primer día del mes siguiente al de la solicitud, salvo que la revisión se haga de oficio, cuyos efectos económicos son desde el primer día del mes siguiente al que se haya emitido el dictamen del Equipo de Valoración y Orientación.

11.5. RÉGIMEN JURÍDICO

11.5.1 Nacimiento de la pensión

El artículo 365 del TRLGSS establece que los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de invalidez no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.

Cabe añadir que el derecho a la pensión significa también el derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria.

11.5.2 Compatibilidad e incompatibilidad

A tenor de lo dispuesto en el artículo 366 del TRLGSS, las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo.

En el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, durante los

4 años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrá ser superior, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, de la suma del

indicador público de renta de efectos múltiples, excluidas las pagas extraordinarias y la pensión de invalidez no contributiva vigentes en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite. Esta reducción no afectará al complemento previsto en el artículo 364.6 del TRLGSS (complemento del 50 % reconocido a las personas afectadas por una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75 %).

El beneficiario de la pensión deberá comunicar al organismo gestor la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia (art. 6.2 del Real Decreto

357/1991).

Además, la pensión de invalidez no contributiva es incompatible con la pensión de jubilación no contributiva, con la condición de causante de la asignación por hijo con discapacidad a cargo, con las pensiones asistenciales, reguladas en la Ley 45/1960, de

21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para la aplicación social del impuesto y del ahorro, y posteriormente suprimidas por la Ley 28/1992, de

24 de noviembre, así como de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, a que se refieren el artículo 8.3 y la disposición transitoria única del Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2013, de

29 de noviembre.

11.5.3 Extinción

El derecho a la pensión se extinguirá cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Pérdida de la condición de residente legal o traslado al extranjero por un periodo superior a 90 días en el año natural.
- Mejoría de la discapacidad o enfermedad crónica padecida, que determine un grado inferior al 65 %.
- Disponer de rentas o ingresos suficientes.
- Fallecimiento del beneficiario.

Los efectos económicos de las pensiones extinguidas se extenderán hasta el último día del mes en que se haya producido la causa extintiva, salvo en el supuesto de mejoría, que se extenderán hasta el último día del mes en el que se haya dictado la resolución.

Las resoluciones de los órganos gestores que recaigan sobre las pensiones podrán ser objeto de reclamación previa a la jurisdicción social, y que se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

11.5.4 Financiación y gestión

Se financiarán totalmente con cargo a las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 373 del TRLGSS, la gestión corresponde al IMSERSO, No obstante, pueden ser gestionadas por las comunidades autónomas estatutariamente competentes, a las que hubiesen sido transferidos los servicios del IMSERSO, en cuyo caso se establecerá el correspondiente concierto entre el Gobierno y la respectiva comunidad autónoma, para que sean estas las encargadas de la gestión.

El IMSERSO ha transferido sus competencias a todas las comunidades autónomas, manteniendo la gestión en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

11.5.5 Obligaciones de los beneficiarios

Los perceptores de las pensiones de invalidez no contributiva estarán obligados a comunicar a la entidad que les abone la prestación cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o la cuantía de aquellas.

En todo caso, el beneficiario deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forme parte, referida al año inmediato precedente (art. 368 del TRLGSS).

12. JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA

12.1 NORMATIVA

La pensión de jubilación en su modalidad contributiva aparece regulada en los siguientes textos legales:

- Sección 2 del capítulo II «Pensiones no contributivas», del título VI

«Prestaciones no contributivas», del Texto Refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

- Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, que establece prestaciones no contributivas en el sistema de la Seguridad Social.

• Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, que desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, que establece en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación.

12.2 BENEFICIARIOS

El artículo 369 del TR LGSS establece que tendrán derecho a la pensión de jubilación en su modalidad

no contributiva las personas que cumplan los siguientes requisitos:

- Hayan cumplido 65 años de edad.
- Carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 363 del TRLGSS.

- Residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante 10 años entre la edad de 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales 2 deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.

Las rentas e ingresos propios, así como los ajenos computables por razón de convivencia en una misma unidad económica, y la residencia en territorio español condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, su cuantía.

12.3 CUANTÍA DE LA PENSIÓN

El artículo 370 del TRLGSS dispone que para la determinación de la cuantía de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva, se estará a lo dispuesto para la pensión de invalidez en el artículo 364 del TRLGSS.

Por tanto, se fijará, en su importe anual, en la correspondiente Ley de presupuestos generales del Estado, fraccionándose su pago en 14 pagas, dos de las cuales son extraordinarias. Si en la misma unidad económica hay más de un beneficiario con derecho a pensión de invalidez no contributiva, su cuantía se determinará con arreglo a las reglas que han sido indicadas en el epígrafe correspondiente relativo a la cuantía de la pensión de invalidez no contributiva.

Se establece también para estos pensionistas el complemento de pensión por residencia habitual en vivienda de alquiler en los términos anteriormente indicados al examinar la pensión de invalidez no contributiva.

12.4 RÉGIMEN JURÍDICO

12.4.1 Nacimiento de la pensión

Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud (art. 371 del TRLGSS).

12.4.2 Financiación y gestión

- Las pensiones no contributivas de jubilación se financian totalmente con cargo a las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.
- Por lo que se refiere a su gestión, es de aplicación lo ya indicado sobre la gestión de la pensión de invalidez no contributiva (art. 373 del TRLGSS).

12.4.3 Extinción

- Pérdida de la condición de residente legal o traslado por un periodo superior a 90 días a lo largo del año natural, salvo por causa de enfermedad debidamente justificada.
- Disponer de rentas o ingresos suficientes.
- Por fallecimiento.

Los efectos económicos se extenderán hasta el último día del mes en que se haya producido la causa de extinción.

12.4.4 Incompatibilidad

Con la pensión de invalidez no contributiva, con la condición de causante de la asignación por hijo con discapacidad a cargo, y con las pensiones asistenciales y los subsidios de garantía de ingresos

mínimos y por ayuda de tercera persona ya mencionados en el apartado correspondiente a la incompatibilidad de la pensión de invalidez no contributiva.

12.4.5 Obligaciones de los beneficiarios

El artículo 372 de la LGSS señala que los perceptores de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva estarán obligados al cumplimiento de lo establecido para la pensión de invalidez no contributiva en el artículo 368 del mismo texto legal.

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

I INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV) – ESQUEMA GENERAL

	BENEFICIARIOS Personas en situación de vulnerabilidad económica. Individuos o unidades de convivencia. Nacionalidad		
M			
	REQUISITOS ECONÓMICOS Ingresos y patrimonio por debajo del umbral. Patrimonio < 16.614,84€ (unipersonal). Umbral renta = Cuantía IMV		
M			
	REQUISITOS NO ECONÓMICOS Residencia efectiva en España. Edad: 23-65 años		
M			
	CUANTÍA Diferencia entre IMV garantizado e ingresos. Unidad unipersonal: 604,21€/mes (2024). Complementos por		
M			
	OBLIGACIONES Comunicar cambios en 30 días. Actividad en itinerario		
604€ IMV mensual unipersonal 2024	+30% Complemento hijo a cargo	65 años Límite superior (pasa jubilación NC)	30 días Plazo comunicar cambios

II ERRORES FRECUENTES EN EXAMEN

Error: El IMV lo gestiona el SEPE (Servicio Público de Empleo)

Correcto: El IMV lo gestiona el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Error: El IMV es compatible con cualquier nivel de ingresos

Error: Las pensiones no contributivas las financia la TGSS con cotizaciones

Correcto: Las pensiones NC se financian con aportaciones del Estado, no con cotizaciones

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 12

1. ¿Qué norma crea el Ingreso Mínimo Vital?

- a) Ley 27/2011, sobre actualización de pensiones
- b) Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo**
- c) Real Decreto Legislativo 8/2015 (LGSS)
- d) Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad

El IMV fue creado por el RDL 20/2020 durante la pandemia como prestación de la SS, gestionada por el INSS, no por los servicios sociales autonómicos.

2. ¿Qué organismo gestiona el Ingreso Mínimo Vital?

- a) El SEPE
- b) Las Comunidades Autónomas
- c) El INSS**
- d) La TGSS

El IMV es una prestación de la Seguridad Social gestionada por el INSS. Esto lo diferencia de las rentas mínimas autonómicas, gestionadas por las CCAA.

3. ¿Cuál es la edad mínima para acceder al IMV de forma individual (sin menores a cargo)?

- a) 18 años
- b) 21 años
- c) 23 años**
- d) 25 años

Para solicitar el IMV de forma individual (unidad unipersonal sin menores) se requiere tener al menos 23 años. Con menores a cargo no hay límite inferior.

4. ¿Cómo se financia la pensión no contributiva de jubilación?

- a) Con cotizaciones sociales
- b) Con el Fondo de Reserva de la SS
- c) Con aportaciones del Estado vía Presupuestos Generales**
- d) Con fondos europeos

Las pensiones no contributivas se financian íntegramente con aportaciones del Estado (PGE), no con cotizaciones sociales, reflejando su carácter asistencial.

5. ¿Cuál es el grado mínimo de discapacidad para acceder a la pensión no contributiva de invalidez?

a) 33%

b) 45%

c) 65%

d) 75%

! La pensión NC de invalidez requiere un grado de discapacidad igual o superior al 65%, frente al 33% que da acceso a otros beneficios o reducciones.

FICHA RESUMEN · TEMA 12

I INGRESO MÍNIMO VITAL

RDL 20/2020, de 29 de mayo → crea el IMV

- › Cuantía unipersonal 2024: 604,21 €/mes
- › +30% por cada hijo/persona a cargo
- › Máximo: 200% de la cuantía base

Gestiona: INSS

IIII PRESTACIONES FAMILIARES

- › Por hijo/menor a cargo con discapacidad
- › Por nacimiento o adopción de hijo en familia numerosa
- › Por parto múltiple (3 o más hijos)

Cuantía: varía según tipo y discapacidad

- › Gestionadas por INSS

I REQUISITOS IMV

- › Edad: 23-65 años (individual) o con menores
- › Residencia legal y efectiva en España
- › Ingresos < umbral de pobreza de referencia
- › Patrimonio: < 16.614,84 € (unipersonal)

Inscripción SEPE si se puede trabajar

I PRESTACIONES NC INVALIDEZ/JUBILACIÓN

Pensión NC invalidez: ≥65% discapacidad

- › Pensión NC jubilación: ≥65 años sin recursos
- › **Cuantía 2026: 8.803,20 €/año (628,80 €/mes en 14 pagos)**
- › Complemento de mínimos en pensiones contributivas
- › LISMI: subsidio movilidad y transporte público